المملكة العربية السعوديّة
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
كليّة الشريعة
قسم الفقه



أثر القواعد الفقهية الكبرى في ضبط الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي

بحث مقدم للمشاركة في ملتقى كلية الشريعة الطلابي الثالث للعام ١٤٤٨هـ

الذكاء الاصطناعي قضايا معاصرة وأحكام شرعية

إعداد

علي بن محمد آل نومة القحطاني

باحث ببرنامج الدكتوراه في قسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

١٤٤٨هـ - ٢٠٢٦م

مستخلص البحث

يتناول هذا البحث أثر القواعد الفقهية الكبرى في ضبط الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي، في ضوء اتساع استعمال النماذج التوليدية في جمع المادة العلمية، وتحرير محل النزاع، وتخريج الأقوال، وفهم النصوص، وصياغة البحوث، وتتمثل مشكلة البحث في تحديد الحدود الفاصلة بين الاستعانة التقنية المشروعة وبين الاعتماد الذي يفضي إلى الخطأ في نسبة الأقوال والأدلة، أو إهدار أهلية الاجتهاد، أو الإخلال بالأمانة العلمية. ويعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي؛ باستقراء جملة من القواعد الكلية، وتحليل دلالتها في هذا المجال، ثم تنزيلها على تطبيقات بحثية محددة، ويخلص إلى أن الأصل في الاستعانة بهذه الأدوات الإباحة من حيث الوسيلة، لا الصحة المطلقة لمخرجاتها؛ وأن مشروعية الاستعمال تتقيد بالمقصد، والتحقق، ومراعاة المآلات، وصيانة الحقوق، والإفصاح عن الاستعمال المؤثر. كما يبين أن المخرجات لا تستقل بإثبات حكم شرعي، ولا تقوم مقام المصادر الأصلية أو أهل الاختصاص، وأن الباحث يظل مسؤولًا

عن التوثيق والتحرير والترجيح. ويقترح البحث مسارًا إجرائيًا من خمس مراحل يضبط توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي دون تعطيل منافعه أو التسليم بأخطائه.

الكلمات المفتاحية: القواعد الفقهية؛ الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ البحث الفقهي؛ الأمانة العلمية؛ التحقق؛ الاجتهاد.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أصبحت حاضرة في أعمال الباحثين، ومنها الدراسات الشرعية والفقهية؛ إذ يمكن أن تسهم في اقتراح الكلمات المفتاحية، وتنظيم الأسئلة، وتلخيص النصوص، والمقارنة الأولية بين الأقوال، وتيسير الوصول إلى بعض المصادر. غير أن هذه المنافع تصاحبها مخاطر معرفية ومنهجية، من أبرزها توليد مراجع غير موجودة، أو نسبة قول إلى غير قائله، أو اختصار الخلاف على نحو مخل، أو تقديم جواب مصوغ بثقة مع أن أساسه غير صحيح. ولذلك لا يكفي في تقويم الاستعانة بهذه الأدوات النظر إلى قدرتها التقنية، بل يلزم رد استعمالها إلى الأصول الشرعية والقواعد الفقهية ومقتضيات الأمانة العلمية.

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الأصل في إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخداماته الإباحة، مع مراعاة مشروعية القصد والمآل، وجلب المصلحة ودرء المفسدة، وحماية المعلومات والحقوق، واللتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية. وهذا القرار يوفر أصلًا معاصرًا مباشر الصلة بموضوع البحث، لكنه لا يغني عن تفصيل القواعد وتنزيلها على إجراءات البحث الفقهي[1].

◆ مشكلة البحث وأسئلته

تتمثل المشكلة في ضبط الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في دراسة المسائل الفقهية ضبطًا يميز بين كونه وسيلة مساعدة وبين منحه سلطة معرفية لا يملكها. وينبثق عنها سؤال رئيس: ما القواعد الفقهية التي تضبط هذه الاستعانة، وكيف تُنزّل على مراحل البحث الفقهي؟ ويتفرع عنه أسئلة عدة:

١- ما حدود الأصل في إباحة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي؟

٢- كيف تؤثر القواعد الفقهية في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي؟

٣- ما الضوابط العملية في جمع الأقوال، وتوثيق الأدلة، والتحرير والترجيح، وكتابة البحث؟

(١) مجمع الفقه الإسلامي الدولي، «قرار رقم: ٢٥٨ (٢٦/٣) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته»، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥، https://iifa-aifi.org/ar/56025.html. وتضمن القرار أصل الإباحة مع ضوابط مشروعية القصد والمآل، وجلب المصلحة ودرء المفسدة، وحماية المعلومات والحقوق، والأمانة والتوثيق والشفافية.

◆ أهداف البحث وأهميته

يهدف البحث إلى تأصيل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي، وتحديد القواعد الكلية الأشد اتصالًا بها، وتطبيقها على أعمال الباحث، وبناء مسار إجرائي يمكن الإفادة منه في الدراسات الشرعية. وتظهر أهميته في أن المسألة ليست حكمًا تقنيًا مجردًا؛ بل تتصل بصيانة نسبة الأحكام إلى الشرع، وبحقوق المؤلفين، وبسلامة التوثيق، وبمقدار اعتماد الباحث على أدوات قد تنتج معلومات غير متحققة.

◆ الدراسات السابقة:

تناولت دراسات حديثة ضوابط استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية، ومن ذلك: دراسة فلسطين فرج الأفغاني التي اختبرت صلاحية (شات جي بي تي – ChatGPT) في مجالات الفتوى وترجمة النصوص الشرعية وعلوم الحديث، وانتهت إلى ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعدم أخذ الفتوى من الأداة لعدم تحقق شروط المفتي فيها، والتنبه إلى أوجه القصور في الروايات والأسانيد(١)، كما تناولت دراسة إبراهيم محمد موسى محمد صلة استعمال الذكاء الاصطناعي بقواعد

(١) فلسطين فرج الأفغاني، «الضوابط الفقهية لاستخدام دردشة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" (Chat GPT) أنموذجًا: دراسة تطبيقية عملية»، دراسات: علوم الشريعة والقانون، ٥٣(١)، (٢٠٢٦): ١٣ نُشر المقال إلكترونيًا في ١ يونيو ٢٠٢٥، ثم ظهر ضمن المجلد ٥٣، العدد ١؛ لذلك يعتمد في الإحالة تاريخ النشر وبيانات العدد كما تثبتها صفحة المجلة.

أصول الفقه، وأكدت ضوابط منها تجنب الغش والسرقة العلمية والانتحال[٢]، وتناولت نزهة غالي أهلية الذكاء الاصطناعي التوليدي للفتوى والمسؤولية المتصلة بالاعتماد عليه[٣].

ويختلف هذا البحث عن تلك الدراسات في أن مركز بنائه ليس استقصاء أحكام التقنية عامة، ولا اختبار أداة بعينها فحسب، وإنما تنظيم المسألة من خلال القواعد الفقهية الكبرى، ثم تحويل دلالاتها إلى ضوابط إجرائية في مراحل البحث الفقهي، ولا يدعي البحث استيعاب جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنما هو من باب وضع خط إجرائي يعزز جانب النظر الفقهي في استعمال الذكاء الاصطناعي.

◆ منهج البحث وحدوده:

اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي في جمع القواعد ذات الصلة، وبيان دلالتها وحدود الاحتجاج بها، وتنزيلها على نماذج من أعمال البحث الفقهي.

(٢) إبراهيم محمد موسى محمد، «استخدام الذكاء الاصطناعي في ضوء قواعد علم أصول الفقه: دراسة تأصيلية تطبيقية»، مجلة الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، ١ (١)، (مارس ٢٠٢٦): ٥٠

(٣) ينظر: نزهة غالي، "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحكامه الأصولية: نوازل الفتوى والتكليف الشرعي في عصر الخوارزميات"، مجلة أركاديا الدولية، عدد ٢ أبريل ٢٠٢٦: ٢١٢

وحدوده هي الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي(٤)، في إعداد الدراسات الفقهية، والمقصود بالقواعد هنا القواعد الفقهية الكلية الكبرى، مع الاستفادة من أصولها المقاصدية والمنهجية عند الحاجة.

◆ خطة البحث

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث، يندرج تحت كل مبحث عدد من المطالب، وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتأصيلي للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي، وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: حقيقة الاستعانة وموقع الأداة من عملية البحث.
- المطلب الثاني: التكييف الفقهي للاستعانة.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية الضابطة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وفيه ستة مطالب:

- المطلب الأول: قاعدة "الأمور بمقاصدها".
- المطلب الثاني: قاعدة "الضرر يزال".
- المطلب الثالث: قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ومقتضى التثبت.
- المطلب الرابع: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في حدودها.
- المطلب الخامس: قاعدة "العادة محكمة" ومراعات أعراف البحث والنشر.

(٤) الذكاء الاصطناعي التوليدي: هو فرع من علوم الحاسب يبني أنظمة ذكية تحاكي القدرات الذهنية البشرية، وتتميز بقدرتها على توليد وإنتاج نصوص ومحتويات جديدة ومبتكرة بناءً على البيانات التي دُربت عليها، بدلاً من مجرد تحليل البيانات القائمة وتصنيفها. ينظر: غالي، "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحكامه الأصولية: نوازل الفتوى والتكليف الشرعي في عصر الخوارزميات": ٢١٠

- المطلب السادس: تكامل القواعد وعدم استقلال إحداها بالحكم.

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية للقواعد على مراحل البحث، وفيه ستة مطالب:

- المطلب الأول: اختيار المسألة وتحرير محل النزاع.
- المطلب الثاني: جمع الأقوال وتوثيق المذاهب.
- المطلب الثالث: تخريج النصوص الشرعية وتحليل الأدلة.
- المطلب الرابع: المقارنة والترجيح.
- المطلب الخامس: الكتابة العلمية والإفصاح عن الاستعمال.
- المطلب السادس: نموذج إجرائي مقترح لضبط الاستعانة.

ثم خاتمة تضم أبرز النتائج والتوصيات، وثبتٌ لمراجع البحث وحواشيه.

والله الموفق والهادي،،

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي والتأصيلي للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي

المطلب الأول: حقيقة الاستعانة وموقع الأداة من عملية البحث

يقصد بالذكاء الاصطناعي في هذا البحث: الأنظمة الحاسوبية التي تنفذ مهام تتصل بمحاكاة بعض مظاهر الأداء الذهني البشري، ومن أبرز صورها المعاصرة: النماذج التوليدية التي تنتج نصوصًا أو تلخصها أو تعيد تنظيمها استجابةً لمدخلات المستخدم.

وهذا تعريف إجرائي يخدم نطاق البحث، وليس تعريفًا فلسفيًا جامعًا لكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد وصف مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه التقنية بأنها برامج وآلات تحاكي الذكاء البشري، مع تقرير ما قد تحققه من مصالح وما قد يصاحبها من مفاسد[1].

(١) مجمع الفقه الإسلامي الدولي، «قرار رقم: ٢٥٨ (٢٦/٣) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته»، ٢٠ نوفمبر.

والاستعانة بها في البحث الفقهي تتنوع بحسب الوظيفة؛ فقد تكون: تنظيمية، كاقتراح خطة أولية أو تصنيف الأسئلة؛ **أو لغوية،** كالتلخيص وإعادة الصياغة؛ **أو استكشافية،** كاقتراح مصادر أو ألفاظ بحث، **أو تحليلية أولية،** كعرض أوجه الاتفاق والاختلاف؛ **أو استدلالية،** كاقتراح تخريج أو وجه دلالة أو ترجيح.

ولا تتساوى هذه الوظائف في مقدار الخطر؛ فالأعمال التنظيمية واللغوية أقرب إلى المساعدة الإجرائية، أما نسبة النصوص، وتخريج الأحاديث، وتحرير المذاهب، وبناء الترجيح فتتطلب تحققًا مباشرًا من المصادر وأهل الاختصاص.

فمن المهم التمييز بين إنتاج الأداة لعبارة محتملة النفع وبين ثبوت المعلومة التي تتضمنها؛ فسلامة الأسلوب لا تدل على صحة النسبة، وتماسك الجواب لا يثبت صحة مقدماته، وذكر اسم كتاب أو رقم صفحة لا يثبت أن النص موجود فيه؛ لذلك ينبغي التعامل مع المخرجات بوصفها اقتراحات قابلة للفحص، لا مصادر مستقلة للاحتجاج.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي للاستعانة

الأقرب أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من حيث أصلها هو استعمال لوسيلة، فيدور حكمها مع مقصدها ومحتواها ومآلها، ولا يلزم من إباحة أصل الوسيلة تصحيح كل استعمال جزئي لها؛ فإذا استعملت في تنظيم المادة أو تسهيل البحث مع التحقق، ولم تتضمن محظورًا، بقيت على أصل الإباحة، وإن استعملت في انتحال عمل الغير، أو

اختلاق المراجع، أو تضليل المحكّمين، أو نشر فتوى غير متحققة باسم أهل العلم، لم يشملها حكم الإباحة العام؛ لأن وصف الوسيلة يتغير بالنظر إلى الغرض والطريقة والأثر، ومن القواعد المقررة: "للوسائل أحكام الغايات" وستأتي.

ولا يصح اعتبار النموذج التوليدي مفتيًا أو مجتهدًا بالمعنى الاصطلاحي؛ إذ لا تثبت له أهلية شرعية بمجرد قدرته على توليد جواب يحاكي لغة الفقهاء، وقد انتهت الدراسة التطبيقية للأفغاني إلى التحذير من أخذ الفتوى من (شات جي بي تي ChatGPT)[(١)]، لعدم تحقق شروط المفتي، مع رصد قصور في بعض المخرجات المتعلقة بالنصوص الشرعية وعلوم الحديث[(٢)]، ولا يلزم من ذلك منع الاستفادة منه في استكشاف السؤال أو جمع الاحتمالات؛ بل يلزم الفصل بين المساعدة في البحث وبين إسناد الحكم الشرعي إليه.

(١) برنامج (شات جي بي تي ChatGPT) هو تطبيق محادثة ذكي ومساعد افتراضي طوّرته شركة (OpenAI)، يعتمد على عائلة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المستندة إلى تقنية المحولات (Transformers)، ويتميز بقدرته العالية على معالجة اللغة الطبيعية، وفهم السياق، وتوليد نصوص متماسكة وشبيهة بالإنتاج البشري، من خلال التنبؤ بالكلمات وتوليدها استجابة لمدخلات المستخدم وأوامره. ينظر: الأفغاني، «الضوابط الفقهية لاستخدام دردشة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" (Chat GPT) أنموذجًا: دراسة تطبيقية عملية":٣ و غالي، "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحكامه الأصولية: نوازل الفتوى والتكليف الشرعي في عصر الخوارزميات": ٢٠٧

(٢) الأفغاني، «الضوابط الفقهية لاستخدام دردشة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" (Chat GPT) أنموذجًا: دراسة تطبيقية عملية»:٨

المطلب الثالث: مسؤولية الباحث ومقتضى الأمانة

المسؤولية العلمية لا تنتقل إلى الأداة؛ فالباحث هو الذي يختار السؤال، ويقرر ما يورده في بحثه، وينسب النصوص والأقوال، ويوازن الأدلة، ويعلن النتائج؛ ومن ثم فهو مسؤول عن سلامة ما يقدمه، ولو حصل على مسودته أو بعض مادته بواسطة أداة تقنية، ويقتضي ذلك ألا يحيل إلى مصدر إلا بعد مراجعته، وألا ينقل اقتباسًا قبل مطابقة لفظه، وألا ينسب إلى مذهب قولًا لم يتحقق من مظانه، وألا يجعل مخرجات الأداة بديلًا عن النظر الفقهي.

كما تقتضي الأمانة احترام حقوق المؤلفين وشروط النشر وسياسات المؤسسة العلمية، والإفصاح عن الاستعمال الجوهري للأداة متى كانت سياسة الجهة الناشرة أو طبيعة العمل تستلزم ذلك. ولا يعني الإفصاح أن كل تصحيح لغوي يسير يحتاج إلى بيان مستقل؛ وإنما المعيار هو سياسة الجهة ومدى تأثير الأداة في إنتاج المادة أو تحليلها.

ويتفق هذا مع تأكيد مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأمانة والتوثيق والشفافية وحماية الحقوق والمعلومات[٣].

(٣) مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرار رقم: ٢٥٨ (٢٦/٣) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته".

المبحث الثاني

القواعد الفقهية الضابطة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي

المطلب الأول: قاعدة "الأمور بمقاصدها"

تقرر هذه القاعدة أن الحكم على الفعل لا ينفصل عن قصده المعتبر شرعًا، وهي من القواعد الكبرى التي افتتح بها الفقهاء مباحث القواعد؛ وقد بسط السيوطي وابن نجيم فروعها وتطبيقاتها الفقهية(١)، **وفي مجال الذكاء الاصطناعي لا يكفي أن تكون الأداة في ذاتها مباحة؛ بل ينظر إلى مقصد المستخدم:** أيريد تسهيل الوصول إلى المعلومة والتحقق منها، أم يريد اصطناع بحث يوهم بأنه أنجز ما لم ينجزه، أو ستر انتحال، أو إنتاج مراجع تؤيد نتيجة سابقة؟

(١) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، «الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية»، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م)؛ وزين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، «الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان»، تحقيق زكريا عميرات، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م). أُحيل إلى مواضع القواعد بحسب عنوان القاعدة لا إلى صفحات بعينها، تجنبًا لنسبة رقم صفحة غير متحقق منه.

وتطبيق القاعدة لا يعني أن النية الحسنة تصحح كل وسيلة؛ إذ لا بد من مراعاة سائر الأحكام والضوابط؛ فحسن قصد الباحث لا يبرر نشر حديث لم يتحقق منه، ولا يسوغ إخفاء اعتماد جوهري مخالف لسياسة النشر، كما أن سوء القصد قد يخرج استعمالاً تقنيًا مباح الأصل إلى التحريم، كاستعماله لتزوير الاقتباسات أو تشويه قول مخالف.

ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" وهي تقرر أن الوسيلة قد تأخذ حكم مقصدها بحسب اتصالها به وشروط ذلك، وهي متصلة بالنظر المقاصدي الذي بسطه الشاطبي في حديثه عن المقاصد والوسائل(٢)، ومن ثم لا يحكم على استخدام الذكاء الاصطناعي بحكم واحد في كل الصور؛ فالوسيلة التي تسهم في ضبط البحث والتحقق من المراجع تختلف عن الوسيلة التي تستخدم لإنتاج مادة منتحلة أو ترويج فتوى مجهولة المصدر.

ويدخل في النظر هاهنا مآلات الاستعمال: هل يؤدي إلى تحسين تنظيم المادة دون إضعاف استقلال الباحث؟ هل يحتمل أن ينتج نسبة غير صحيحة إلى الشريعة؟ هل يُستعمل في سياق يحتاج إلى أهلية متخصصة؟ هل يؤدي إلى كشف بيانات سرية؟ ولا يكفي مجرد تصور المصلحة؛ بل ينبغي تقديرها مع احتمال الخطأ، وإمكان التحقق، وخطورة موضوع البحث.

(٢) الشاطبي، "الموافقات"، مباحث المقاصد والوسائل: (ج ٢، ص ٣٢٨)، وينظر أيضًا تقريرات القرافي في الفرق بين الوسائل والمقاصد في الفروق، مع اختلاف الطبعات في ترقيم الفروق والصفحات.

ويؤكد القرار المعاصر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مراعاة مشروعية القصد والمآل، وجلب المصلحة ودرء المفسدة، وعدم الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية، وحماية المعلومات والحقوق، والأمانة والتوثيق والشفافية(١)، فهذه القاعدة الفرعية تتكامل مع القاعدة الأصلية لتنتج معيارًا عمليًا مركبًا: وهو إباحة أصل الاستعانة مع تقييدها بالغاية والطريقة والأثر.

فعلى الباحث أن يحدد غرض الاستعانة قبل استعمال الأداة، وأن يميز بين المساعدة في أداء عمله وبين تفويض العمل العلمي إليها تفويضًا يخل بالأمانة أو الأهلية.

المطلب الثاني: قاعدة "الضرر يزال"

هذه القاعدة تدل على وجوب إزالة الضرر المعتبر بقدر الإمكان، وهي من القواعد الفقهية الكلية التي تناولها الفقهاء في كتب القواعد، تنظيراً وتطبيقًا(٢).

وفي البحث الفقهي تظهر صور الضرر من خلال بعض الصور، منها: تضليل القارئ، وإفساد نسبة الأقوال، وإضعاف الثقة بالمؤسسات العلمية، وانتهاك الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية، وإلحاق الضرر بأصحاب الأقوال عبر اقتطاع كلامهم أو اختلاق ما لم يقولوه.

(١) مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرار رقم: ٢٥٨ (٢٦/٣) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته".

(٢) السيوطي، "الأشباه والنظائر": ٨٦.

ولا تقتضي القاعدة رفض التقنية لمجرد احتمال الخطأ؛ لأن في استعمالها منافع معتبرة، **وإنما تقتضي تقليل الضرر المتوقع بحسب درجته واحتماله، واختيار بدائل أكثر أمانًا متى كانت متاحة**؛ فكلما تعلق المخرج بأصل شرعي أو نسبة حديث أو حكم في واقعة حساسة، اشتدت الحاجة إلى التثبت من المصدر الأصلي، وربما وجب ترك الاعتماد على المخرج إذا تعذر التحقق.

ومن تطبيقاتها كذلك: عدم إدخال بيانات شخصية أو سرية في نظام لا يضمن المستخدم شروط معالجتها وحمايتها، وعدم رفع مخطوطات أو مواد محمية على نحو يخالف حقوق أصحابها أو التزامات الباحث، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ضوابط مهمة لحماية المعلومات وصون الحقوق والحريات(٣).

المطلب الثالث: قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" ومقتضى التثبت

الأصل في القاعدة أن الحكم الثابت بيقين لا يرتفع بمجرد الشك، ولها تطبيقات واسعة في أبواب الفقه(٤)، **والاستفادة المنهجية منها في البحث لا تعني نقل جميع أحكامها الفقهية إلى المعلومات الرقمية بلا تمييز**؛ وإنما وجه الصلة أن المعلومة التي ثبتت بمصدر موثوق لا يتركها الباحث لمجرد جواب مولّد مخالف غير مسند، وأن الادعاء الجديد لا يصير ثابتًا بمجرد صياغته في صورة جازمة.

(٣) مجمع الفقه الإسلامي الدولي، «قرار رقم: ٢٥٨ (٢٦/٣) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته».

(٤) السيوطي، "الأشباه والنظائر": ٧٢، وابن نجيم، "الأشباه والنظائر": ٧٢ومابعدها، في قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» وفروعها.

فالاستدلال هنا استئناس منهجي لا قياس حرفي بين الشك الفقهي والمعلومة الحاسوبية، ويقتضي تطبيق هذه القاعدة: التمييز بين مراتب المعرفة؛ بين نص مباشر في مصدر محقق، **ونقل ثانوي** موثق، **ونتيجة بحثية** تحتاج إلى اختبار، **واقتراح صادر** عن نموذج توليدي لم يراجع بعد، ولا يصح رفع المخرج الأخير إلى مرتبة الثابت إلا بدليل مستقل.

وعليه، فإن كل مرجع يقترحه الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التحقق من وجود الكتاب والطبعة والموضع، وكل اقتباس يحتاج إلى مطابقته بالأصل، وكل نسبة مذهبية تحتاج إلى مراجعة كتب المذهب أو الدراسات المحققة. فإذا تعذر التحقق، فالموقف العلمي هو الحذف أو التصريح بعدم التثبت، لا ملء الفراغ بتخمين.

المطلب الرابع: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في حدودها

أصل هذه القاعدة رفع الحرج غير المعتاد في الأحكام وفق ضوابطه الشرعية، وقد تناول الشاطبي مقاصد الشريعة في رفع الحرج والرخص، كما تناول الفقهاء قاعدة المشقة في كتب القواعد[1]، **وقد ييسر الذكاء الاصطناعي أعمالًا متكررة، كاقتراح عناوين فرعية أو ترتيب المادة أو تحويل السؤال إلى كلمات مفتاحية**؛ وهذا من التيسير الإجرائي الذي يمكن الانتفاع به إذا لم يؤد إلى إسقاط واجب التحقق.

(١) إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (ط١، الخبر: دار ابن عفان، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م)، (ج ١، ص ٢٣١)،"كتاب المقاصد ومباحث رفع الحرج والرخص"؛ وتراجع كذلك كتب القواعد الفقهية في قاعدة «المشقة تجلب التيسير».

لكن القاعدة لا تسوغ تجاوز مقتضيات البحث العلمي بدعوى كثرة المادة أو ضيق الوقت؛ فالتثبت من الأدلة والنقول ليس ترفًا يمكن إسقاطه عند المشقة المعتادة، بل هو من صميم العمل الذي يقدمه الباحث، ويمكن تقليل العبء بترتيب خطوات التحقق، أو تضييق نطاق السؤال، أو الاستعانة بمصادر فهرسة موثوقة، لا باختلاق الإحالات أو قبول المخرجات دون مراجعة.

ويمكن القول: الضابط أن يستعمل التيسير التقني لتخفيف الأعمال المساندة، لا لإسقاط المسؤولية العلمية التي يقوم عليها البحث.

المطلب الخامس: قاعدة "العادة محكمة" ومراعاة أعراف البحث والنشر

هذه القاعدة في اعتبار العرف الصحيح في مواضع اعتباره، **وتظهر صلتها بالبحث في الأعراف الأكاديمية المتعلقة** بالتوثيق، والاقتباس، والإفصاح عن الأدوات، ونسب الأعمال إلى أصحابها؛ غير أن العرف الأكاديمي ليس مصدرًا مستقلًا لتحليل محرم أو تصحيح انتحال؛ بل يعمل في حدود الشرع واللوائح الملزمة، وتختلف سياسات المجلات والجامعات في الإفصاح عن أدوات الذكاء الاصطناعي، لذلك ينبغي مراجعة السياسة المحددة للجهة المستهدفة وعدم افتراض وجود قاعدة موحدة لجميع الناشرين.

ويترتب على ذلك أن الباحث يلتزم طريقة التوثيق التي تطلبها الجهة، ويبين دور الأداة حيث يلزم، ولا يدرج الأداة ضمن المؤلفين على نحو يخالف ضوابط النشر، ولا ينسب إليها مسؤولية علمية تعفيه من مراجعة المادة، وإذا لم توجد سياسة تفصيلية، بقيت الأمانة العلمية والشفافية والحقوق أصولًا حاكمة.

المطلب السادس: تكامل القواعد وعدم استقلال إحداها بالحكم

هذه القواعد لا تعمل في مجال البحث عملًا منفردًا؛ فقد يكون القصد حسنًا، لكن المخرج يسبب ضررًا بسبب عدم التحقق؛ وقد يكون استعمال الأداة ميسرًا، لكن العرف الأكاديمي أو حقوق المؤلفين يمنعان صورة معينة من النقل؛ وقد تكون المعلومة محتملة الصحة، لكن خطورة المسألة تقتضي التحقق من مصدر أولي؛ لذلك لا يصح اتخاذ قاعدة واحدة ذريعة لإباحة جميع الصور أو منعها جميعًا.

ويمكن القول إن الأكمل أن يُنظر إلى الاستعمال بوصفه عملية ذات عناصر متعددة: غرض، وأداة، ومادة مدخلة، ومخرج، وطريقة تحقق، وسياق نشر، ومآل متوقع، **ويتغير الحكم التطبيقي باختلاف هذه العناصر، مع بقاء أصل الاستعانة وسيلةً محكومة بالمقاصد والضوابط الشرعية.**

المبحث الثالث

التطبيقات الفقهية للقواعد على مراحل البحث

المطلب الأول: اختيار المسألة وتحرير محل النزاع

سبق أنه من الجائز الانتفاع بالأداة في اقتراح صيغ للأسئلة البحثية، واستكشاف ألفاظ ذات صلة، وتصنيف المسألة إلى عناصر أولية؛ لكن لا بد من مراجعة الاقتراحات في المصادر المتخصصة؛ لأن النموذج قد يخلط بين مسائل متقاربة، أو يفرض تقسيمًا لا يعكس تحرير الفقهاء للمسألة، أو يفترض وجود خلاف غير ثابت؛ ومن هنا تعمل قاعدة الأمور بمقاصدها في توجيه الاستعمال إلى خدمة الفهم، وقاعدة اليقين في منع اعتماد التقسيم المقترح قبل اختباره.

والإجراء المنضبط هو أن يصوغ الباحث السؤال بنفسه، ثم يستخدم الأداة لاقتراح احتمالات أو كلمات مفتاحية، ثم يرجع إلى المصادر الأصلية ليتحقق من حدود المسألة، وألفاظها، وصورها، والقيود المؤثرة في الحكم، ولا يكتمل تحرير محل النزاع بمجرد جدول يولده النظام، بل بتمييز محل الاتفاق من محل الخلاف، وتحديد الصور الداخلة والخارجة عن البحث.

المطلب الثاني: جمع الأقوال وتوثيق المذاهب

قد تساعد الأداة في إنشاء قائمة أولية بالمذاهب أو الأقوال المحتملة، لكنها لا تصلح وحدها لإثبات نسبة قول إلى مذهب أو فقيه، ومن الأخطاء التي ينبغي التحسب لها: تعميم قول لبعض المتأخرين على المذهب، أو **نسبة اختيار** إلى إمام دون تحرير، أو **إغفال شروط** القول وقيوده، أو **اختلاق** اسم كتاب أو رقم صفحة.

وتقتضي قاعدة الضرر إزالة هذه المخاطر، فيما تقتضي قاعدة اليقين ألا يعتمد النقل قبل العثور عليه في مصدره.

والتطبيق الصحيح أن يسجل الباحث لكل قول: اسم قائله أو المذهب بدقة، ومرجعه، والموضع الذي ورد فيه، ودرجة دلالة النص على النسبة، وإذا تعذر العثور على أصل القول، فلا يدرجه في البحث بوصفه حقيقة موثقة، **كما ينبغي عدم الاكتفاء بعبارات عامة** من قبيل "قال العلماء" أو "ذهب الجمهور" في المواضع التي يتطلب فيها البحث تحديد أصحاب الأقوال ومآخذهم.

المطلب الثالث: تخريج النصوص الشرعية وتحليل الأدلة

يعد هذا المجال من أشد مواضع الاستعانة خطورة؛ لأن الخطأ قد يتجاوز الخلل الببليوغرافي إلى نسبة حديث غير ثابت، أو تغيير لفظ نص، أو بناء استدلال على رواية لا تثبت، وقد رصدت الدراسة التطبيقية للأفغاني أوجه قصور في مخرجات (شات جي بي تي ChatGPT) في مجال علوم الحديث من حيث الروايات والأسانيد، وهو ما يؤكد ضرورة مراجعة التخريج في مصادره المعتمدة(١).

ولا يعتمد الباحث نصًا قرآنيًا أو حديثًا أو أثرًا لمجرد أن الأداة أوردته مع عزو؛ بل يراجع اللفظ والمصدر والحكم على الحديث عند الحاجة، ويتحقق من اختلاف الروايات وأثره في الاستدلال. ويمكن للأداة أن تقترح ألفاظ بحث أو مصادر محتملة، أما الحكم على الثبوت أو الدلالة فيحتاج إلى أهلية علمية ومراجعة المصادر.

وفي تحليل الدليل، ينبغي ألا يقبل الباحث وجه الدلالة الذي تقترحه الأداة حتى يفحص صلته بمحل النزاع، وما يرد عليه من معارض أو مخصص أو ناسخ أو قرينة. فالصياغة المقنعة لا تقوم مقام الحجة، وتعدد الأجوبة التي يولدها النظام لا يعني تعدد أدلة معتبرة.

(١) الأفغاني، «الضوابط الفقهية لاستخدام دردشة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" (Chat GPT) أنموذجًا: دراسة تطبيقية عملية»: ١١

المطلب الرابع: المقارنة والترجيح

قد تستخدم الأداة لتنظيم الأقوال في جدول أولي، أو لإظهار أوجه الشبه والاختلاف، لكن الترجيح ليس عملية جمع آلي للنقاط؛ وإنما يتطلب فحص ثبوت الأدلة، ودلالاتها، والجمع بينها، ومعرفة أصول الاستدلال ومآخذ الخلاف، وتقدير السياق الذي تتنزل عليه المسألة؛ لذلك لا يصح أن يقال إن الأداة رجحت قولًا فأصبح راجحًا، أو أن الأكثر ورودًا في إجاباتها هو قول الجمهور.

وهنا تظهر تظهر أهيمة القواعد: فقاعدة الوسائل تتجلى في أن الجدولة وسيلة لتنظيم النظر، لا بديل عن النظر ذاته، **كما أن قاعدة التيسير** لا تسوغ اختصار الترجيح إلى نتيجة بلا مأخذ، **وقاعدة الضرر** تمنع عرض خلاف فقهي عرضًا مضللًا يطمس قيود الأقوال أو يوهم الإجماع، وينبغي أن يحرر الباحث وجه الترجيح بعبارته، مستندًا إلى الأدلة والمصادر التي تحقق منها.

المطلب الخامس: الكتابة العلمية والإفصاح عن الاستعمال

سبق أن من وجوه الانتفاع بالأداة إمكان الانتفاع بها في الإجراءات التنظيمية واللغوية بصفتها أقرب إلى المساعدة الإجرائية، كالتصحيح اللغوي، أو اقتراح عناوين، أو اكتشاف تكرار محتمل؛ **أما إنشاء نص بحثي كامل** ثم تقديمه على أنه ثمرة عمل الباحث المستقل، أو إيراد مخرجاتها دون مراجعة، أو إخفاء الاستعانة على خلاف

سياسة الناشر: فيتعارض مع مقتضى الأمانة، وينبغي التمييز بين تحرير إجرائي محدود وبين إسهام جوهري في توليد الأفكار أو التحليل أو بناء النتائج؛ فالأخير أحق بالإفصاح بحسب سياسة الجهة ومتطلبات النزاهة الأكاديمية.

المطلب السادس: نموذج إجرائي مقترح لضبط الاستعانة

يمكن تحويل القواعد السابقة إلى مسار واحد من خمس مراحل:

٠١ **تحديد المهمة**: يبين الباحث ما الذي يريد من الأداة إنجازه، ويميز بين العمل التنظيمي وبين الاستدلال أو التوثيق الذي يتطلب مراجعة متخصصة.

٠٢ **توليد الاقتراحات**: يستخدم المخرجات بوصفها احتمالات أولية، ولا يثبت منها حكمًا أو نسبة أو اقتباسًا قبل التحقق.

٠٣ **التحقق من الأصل**: يرجع إلى المصدر الأصلي أو النسخة المعتمدة، ويطابق النص والصفحة والطبعة والنسبة، ويثبت ما تحقق منه فقط.

٠٤ **التحليل العلمي**: يحرر محل النزاع، ويوازن الأدلة، ويناقش الاعتراضات، ويصوغ الترجيح بمسؤوليته العلمية، لا بمجرد إعادة صياغة جواب الأداة.

٥. **المراجعة والإفصاح**: يفحص البحث من جهة صحة المراجع والحقوق والخصوصية وسياسة الناشر، ويفصح عن الاستعمال الجوهري حيث يلزم.

وهذا النموذج ليس إجراءً تقنيًا محضًا؛ بل ترجمة عملية للقواعد: فالمقاصد تضبط الغرض، وإزالة الضرر تضبط المخاطر، واليقين يوجه التحقق، والتيسير يحدد موضع الاستفادة، والعرف يضبط مقتضيات النشر، وأحكام الوسائل تربط الحكم بالمآل.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد؛ فقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات:

◆ أولًا: النتائج

١. أن الأصل في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في البحث الفقهي الإباحة من حيث الوسيلة، ولا يستلزم ذلك صحة كل استعمال أو موثوقية كل مخرج.

٢. أن الحكم التطبيقي يتأثر بمقصد الاستعمال، وطريقته، ونوع المادة المدخلة، ومقدار التحقق، والمآلات المتوقعة.

٣. أن القواعد الفقهية ذات صلة مباشرة بضبط الاستعانة، وفي مقدمتها: الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، وللوسائل أحكام المقاصد.

٤. أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا مصدر مستقل لإثبات الأحكام الشرعية، ولا يقوم بمجرد قدرته اللغوية مقام المفتي أو المجتهد أو الباحث المؤهل.

٥. أن التحقق من النصوص والأقوال والمراجع شرط جوهري، ولا سيما في تخريج الأحاديث، ونسبة الأقوال إلى المذاهب، وتوثيق الاقتباسات.

٦. أن الأمانة العلمية تشمل صيانة حقوق المؤلفين والخصوصية، وعدم الانتحال، والالتزام بسياسات الناشر، والإفصاح عن الاستعمال المؤثر حيث يلزم.

٧. أن ضبط الاستعانة لا يتحقق بالمنع المطلق ولا بالقبول المطلق، بل بإجراء مرحلي يوازن بين المنافع والمخاطر.

◆ ثانيًا: التوصيات

١. إعداد إرشادات مؤسسية واضحة في الجامعات والمجلات الشرعية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والتوثيق والإفصاح.

٢. تدريب الباحثين على التحقق من المصادر الأولية، وكشف الإحالات المختلقة، والتمييز بين المساعدة اللغوية والاستدلال الفقهي.

٣. عدم اعتماد المخرجات الآلية وحدها في الفتوى أو تخريج الأحاديث أو نسبة الأقوال المذهبية أو الترجيح في المسائل الدقيقة.

٤. تشجيع دراسات تطبيقية تختبر أداء الأدوات في أبواب فقهية محددة، وتعلن أسئلة الاختبار ومعايير التقييم وحدود النتائج.

٥. تطوير أدوات بحث شرعي متخصصة تربط الإجابات بالنصوص الأصلية القابلة للفحص، وتوضح درجة التحقق وحدود المخرجات، دون إلغاء دور الباحث المتخصص.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثبت المراجع

- الأفغاني، فلسطين فرج، "الضوابط الفقهية لاستخدام دردشة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" (Chat GPT) أنموذجًا: دراسة تطبيقية عملية»، دراسات: علوم الشريعة والقانون، ٥٣(١)، (٢٠٢٦):
https://doi.org/10.35516/Law.2025.10478.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية"، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م).
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى، "الموافقات". تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (ط١، الخبر: دار ابن عفان، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م).
- غالي، نزهة، "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحكامه الأصولية: نوازل الفتوى والتكليف الشرعي في عصر الخوارزميات"، مجلة أركاديا الدولية، عدد ٢ أبريل ٢٠٢٦:
https://arcadia.ma/index.php/arc/ar/article/view/133.
- مجمع الفقه الإسلامي الدولي، "قرار رقم: ٢٥٨ (٢٦/٣) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه، وضوابطه، وأخلاقياته"، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥،
https://iifa-aifi.org/ar/56025.html.
- محمد، إبراهيم محمد موسى، "استخدام الذكاء الاصطناعي في ضوء قواعد علم أصول الفقه: دراسة تأصيلية تطبيقية"، مجلة الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، ١(١)، (مارس ٢٠٢٦):
https://ojs.delta.edu.sd/index.php/jsls/article/view/180.
- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تحقيق زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.